

SCHEDA DI POLIZZA

POLIZZA N° 2025RCGGN0000258A

**ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (SEZIONE I) E PER LA
CONDANNA IN SOLIDO (SEZIONE II) DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE.**

L'ASSICURATO

COGNOME / NOME LEBANO RITA				N. TELEFONO 3287122284		
DOMICILIO / SEDE LEGALE VIA, N. CIVICO VIA LORENZO BONINCONTRI 113 , ROMA, 147 (RM)			LOCALITÀ - COMUNE NAPOLI		PROV. RM	C.A.P. 147
CODICE FISCALE LBNRTI86H50F839E		PARTITA IVA	DATA DI NASCITA 10/06/1986			
IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO E VETERINARIO						
ENTE DI APPARTENENZA AO SAN CAMILLO FORLANINI - CIR.NE GIANICOLESE 87- 00152 -ROMA						

PERIODO DI ASSICURAZIONE

DATA DI DECORRENZA ore 24:00 del giorno 02/07/2025	DATA DI SCADENZA ore 24:00 del giorno 02/07/2026	TACITO RINNOVO (SI/NO) SI
---	---	------------------------------

DICHIARA

di aver ricevuto copia della presente Polizza e di essere a conoscenza, aver preso visione delle condizioni contrattuali, normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla Polizza stessa stipulata con la Compagnia di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, che il sottoscritto ha ricevuto in copia prima della stipula;

GARANZIE

[X] SEZIONE I - **RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA**

Oggetto dell'Assicurazione

Verso pagamento del Premio, e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, **fino a concorrenza del Massimale quale definito all'Articolo 3** e come di seguito riportato, prestano l'assicurazione **nella forma "Claims Made"** enunciata all'Articolo 1, e si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave emessa dalla Corte dei Conti e passata in giudicato ovvero di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti in tutti i casi in cui le Richieste di Risarcimento, come definite nel Glossario della Polizza, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave a titolo di responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti.

L'Assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati **con un sottolimito per sinistro di € 1.000.000 (un milione).**

Resta ferma l'esclusione dalla presente copertura dei danni che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall'esercente la professione sanitaria.

Massimale - SEZIONE I:

MASSIMALE PER SINISTRO E/O SINISTRO IN SERIE	MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE
€ 5.000.000	€ 5.000.000

☒ SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON L'AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA

Oggetto dell'Assicurazione

Verso pagamento del Premio, gli Assicuratori, **fino a concorrenza del Massimale quale definito all'Articolo 3** e come di seguito riportato indennizzano le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall'Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.

Il Sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, **solo qualora l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Assicurato obbligato in solido.**

L'Assicurato attivando la presente garanzia dichiara di cedere agli Assicuratori tutti i propri diritti ed azioni nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o della Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della Legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell'Assicurato con polizza di assicurazione e/o fondi all'uopo predisposti.

Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 di Polizza.

Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia.

Massimale - SEZIONE II:

MASSIMALE PER SINISTRO E/O SINISTRO IN SERIE	MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE
€ 2.000.000	€ 2.000.000

Esclusioni valide per entrambe le Sezioni:
Vedi Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione

☒ SI ☐ NO **CLAUSOLA BROKER - Broker incaricato: Collaboratore BH**

PREMIO LORDO CORRISPOSTO (premio relativo alla Sezione I e/o sezione II in funzione delle garanzie attivate, comprensivo delle imposte di Legge pari al 22,25%)	FRAZIONAMENTO
€ 788,00	UNICA SOLUZIONE

☐ SEZIONE a) - TUTELA LEGALE

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato nell'ambito della attività dichiarata in Polizza.

La garanzia ACCESSORIA DI TUTELA LEGALE è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni, quando l'Assicurato:

- deve difendersi per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per danno erariale in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti

La garanzia interviene solo ed esclusivamente in caso di condanna per colpa grave dell'Assicurato con provvedimento definitivo non più impugnabile

La Società garantisce nel limite di euro 3.000,00, compresi nel massimale, anche gli onorari per la presentazione delle memorie difensive a seguito della ricezione di un invito a dedurre.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, viene rimborsato esclusivamente l'importo indicato nella stessa.

Massimale - SEZIONE a):

MASSIMALE PER SINISTRO E/O SINISTRO IN SERIE	MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIONE
€ 10.000	Illimitato

PREMIO LORDO CORRISPOSTO SEZIONE a) (comprensivo delle Imposte di Legge pari al 21,25%)	FRAZIONAMENTO
€	UNICA SOLUZIONE

RETROATTIVITÀ per la Sezione I e/o Sezione II in funzione delle garanzie attivate (per la Sezione a) Tutela Legale la retroattività si intende sempre decennale dalla data di effetto della copertura):

☒ **Dalle ore 24:00 del 02/07/2015 (Opzione Base)** ☐ **ILLIMITATA**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, ciascuna delle parti dichiara qui di seguito:

(a) di aver preso nota che questo è un contratto di assicurazione nella forma "Claims Made" (Richieste di Risarcimento presentate), a copertura delle Richieste di Risarcimento:

- presentate per la prima volta all'Assicurato, e
- debitamente denunciate dall'Assicurato agli Assicuratori nel corso del Periodo di Validità della Polizza.

(b) di aver letto e di aver specificatamente approvato quanto previsto dalla Polizza.

L'Assicurato dichiara quindi di aver ricevuto prima della stipula della copertura assicurativa, e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte, della Polizza Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, del Set Informativo "Mod. 160 25 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA E CONDANNA IN SOLIDO - S.S.N. "PLUS" - Polizza Individuale - Ed. 21.02.2025", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 460 25 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA E CONDANNA IN SOLIDO - S.S.N. "PLUS" - Polizza Individuale - Ed. 21.02.2025" e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Luogo, data
Milano, 02/07/2025

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA

Berkshire Hathaway
International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) | Tel.: +39 02 4952 4986 | Fax: +39 02 4952 4987
Iscritta nella Sezione II dell'Albo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 in data 11.5.2021
Codice IVASS Impresa: X501R | Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965



A conferma di quanto sopra e ad ogni effetto di legge di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente, e sottoscrive per specifica approvazione, le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Articolo 4	Rinnovo o proroga dell'assicurazione - Rescindibilità annuale
Articolo 5	Coesistenza di altre assicurazioni (Art. 1910 C.C.)
Articolo 8	Forma dell'assicurazione ("Claims Made") – Retroattività
Articolo 9	Clausola Broker
Articolo 13	Dichiarazioni dell'Assicurato
Articolo 15	Modifica delle Condizioni Contrattuali
Articolo 24	Esclusioni (in particolare quelle relative all'assicurazione "Claims Made" - Art. 24.1)
Articolo 34	Esclusioni
Articolo 35	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro di Tutela Legale

La presente Scheda di Polizza viene emessa in tre esemplari, di 4 (quattro) pagine ciascuno, ad un solo effetto.

Luogo, data
Milano, 02/07/2025

L'ASSICURATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento **Mod. 510 23 Informativa Privacy - Ed. 01.05.2023** "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Particolari, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari**, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Il **Contraente / Assicurato** ha il diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'Area Riservata.

Luogo, data
Milano, 02/07/2025

L'ASSICURATO
